

# 第74問

- 1 甲は、警視庁S警察署地域課（交番）に勤務する警察官（警部補）であり、警察法の規定に基づき、警視庁の管轄区域内である東京都において職権を行使し、犯罪捜査等の職務に従事する者である。地域課に勤める警察官は、管轄地域に密着した存在として活動することが求められ、かつ、主管課が事務処理等を担当するまでのつなぎ的存在として関与することが予定されている。

平成29年2月1日、甲は学生時代からの友人であるAに呼び出され、「友達だと思って助けてくれ。」と、以下のような依頼を受けた。すなわち、Aの息子であるBは、十代半ばの頃から暴走族のメンバーとなり、暴力団から卸された覚せい剤の密売を行っている者であるが、Bが言うには、最近警視庁T警察署刑事課が、覚せい剤の密売ルートの解明を進め、Bをマークしているとのことであった。そこで、Aとしては、T警察署刑事課の捜査状況等の情報提供をして欲しい、できれば捜査の方向をBから逸らすよう働きかけてほしい、というのである。

甲は、趣味のギャンブルでの負けが込み、借金を抱えていたため、Aが謝礼と言って差し出した50万円を断ることができず、「分かった、何とかしてみよう。」と言って、Aから50万円を受け取った。

甲の罪責について論じなさい。

- 2 乙は、U県V警察署の生活安全課で勤務する警察官であり、風俗営業等の許認可申請に関する事務を担当していた。弁護士であるCはV市内でパチンコ店の新規開店をしようとしている依頼者から必要な申請の手続を依頼されたが、他にも案件を抱えていたため、スケジュールに遅れが生じて約束した期日に間に合わない恐れが生じてしまった。そこでCは、V警察署に赴き、顔見知りである乙に、風俗営業の許可を申請する際に、「依頼者から急かされているので早く許可をもらえるようにできないか。」と頼んだ。乙は、現在申請されている別のものを後回しにして、ほとんど必要な調査を行わないまま、必要な営業許可書を通常よりも早く交付した。

しばらくして、乙はW県X警察署の交通課に異動になったところ、依頼者から報酬を得られたCは、謝礼のためにお中元の名目で、乙に贈答品（10万円相当）を贈った。

乙の罪責について論じなさい。

## 第1 甲の罪責

甲には請託収賄罪（197 I 後段）の成否が問題となるが、検討すべき要件は、「職務に関し」である（**論点**「職務に関し」の意義）。

総合 289 頁 論証 155 頁

判例は、①公務員の收受、要求又は約束した利益と対価関係にある行為（賄賂と対価関係にある行為）が、その公務員の実際に担当する職務でなくても、法令に定められた一般的職務権限に属するものであれば、197条1項にいう「職務」に含まれ、内部的な事務の分掌により一般的職務権限は制限されないし（一般的職務権限の理論）、②同項にいう「職務に関し」とは「職務に関連して」の意味に解すべきであり、賄賂と対価関係にある行為が、その公務員の職務（実際に担当する職務あるいは一般的職務権限に属する行為）であるとはいえなくても、職務と密接な関係にある行為であれば、その公務員は「職務に関し」賄賂を收受等したと認められる（職務密接関連行為の理論）としている。

本問では、①まず一般的職務権限の理論を適用することにより、S警察署地域課に勤務する甲の犯罪捜査に関する職務権限がT警察署刑事課で捜査中のBの覚せい剤事件に及ぶと解することができるかどうかの問題となる。その上で、これを肯定できた場合には、②捜査状況等の情報提供、捜査関係者への働き掛けが、一般的職務権限の範囲にある行為である、又は犯罪捜査に関する職務と密接な関係にある行為であると解することができるかどうかの問題となる。

①について、最決平17.3.11【百選Ⅱ105】（以下「平成17年決定」という。）は、「被告人は、警視庁警部補として同庁調布警察署地域課に勤務し、犯罪の捜査等の職務に従事していたものであるが、公正証書原本不実記載等の事件につき同庁多摩中央警察署長に対し告発状を提出していた者から、同事件について、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金の供与を受けたというのである。警察法64条等の関係法令によれば、同庁警察官の犯罪捜査に関する職務権限は、同庁の管轄区域である東京都の全域に及ぶと解されることなどに照らすと、被告人が、調布警察署管内の交番に勤務しており、多摩中央警察署刑事課の担当する上記事件の捜査に関与していなかったとしても、被告人の上記行為は、その職務に関し賄賂を收受したものであるというべきである。」としてこれを肯定した。

②について、平成17年決定は明示していないが、同決定の調査官解説は、捜査関係者への働き掛けは職務密接関連行為に当たるとし、捜査情報の提供は、一般的職務権限に属する行為又は職務密接関連行為のいずれとも捉え得るとしている。

したがって、いずれの行為も「職務に関し」の要件を充足する。

以上から、甲には、請託収賄罪が成立する。

## 第2 乙の罪責

- 1 乙は、Cの風俗営業許可申請について十分な審査を行わないまま風俗営業許可書を交付するという「不正な行為」をした上で、Cから謝礼として、10万円相当の贈答品を受け取っているから、加重収賄罪（197の3Ⅱ）が成立することが考えられる。

もっとも、乙はCから贈答品等を受け取る前に、X警察署の交通課に異動になってしまっている。V警察署の生活安全課とX警察署の交通課では一般的・抽象的職務権限を異にすると考えられる（平成17年決定の調査官解説は、当該事案は、「警察官がその所属する都道府県警察の区域の範囲外で行う行為について職務関連性が問題になった事案ではないため、本決定は、この点については触れていないが、事案（例えば、警察法第4章第4節の都道府県警察相互間の協力が問題となるような場合）によっては、職務関連性が認められる場合もあるだろう。」と述べているが、本問はそのような事案には当たらないだろう。）から、「職務に関し」の要件を満たさないのではないかが問題となる（**論点** 過去の職務と収賄罪の成否）。

総合 291 頁 論証 155 頁

この点について、最決昭58.3.25【百選Ⅱ109】は、贈賄罪が問題となった事案について、「贈賄罪は、公務員に対し、その職務に関し賄賂を供与することによって成立するものであり、公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関して賄賂を供与した場合であっても、右供与の当時受供与者が公務員である以上、贈賄罪が成立するものと解すべきである」と述べ、職務関連性の要件を満たすとした。

この判例に従えば、本問でも「職務に関し」の要件を満たす。

- 2 次に、Cは、謝礼のためにお中元の名目で、乙に贈答品（10万円相当）を贈っているところ、これが「賄賂」に当たるかが問題となる。

社会的慣習ないし儀礼の範囲内にある贈与は、社会的に是認され、賄賂にならない（職務行為との対価関係が否定される）場合がある（最判昭50.4.24【百選Ⅱ104】）。

本問の具体的事情は明らかではないが、謝礼のために行われていること、10万円相当の贈答品は、お中元としては一般に高価であることから、社会的慣習ないし儀礼の範囲内にあるとはいえないだろう。

したがって、「賄賂」性も肯定されるから、乙には加重収賄罪が成立する。

## 答案構成

### 第1 甲の罪責

#### 1 請託収賄罪（197 I 後段）の成否

↓

#### 2 問題ない要件の検討

↓

「職務に関し」

↓

一般的抽象的職務権限の範囲にあるか、又は職務密接関連行為であればよい

↓

あてはめ

↓

#### 3 請託収賄罪成立

### 第2 乙の罪責

#### 1 加重収賄罪の成否（197の3 II）

↓

#### 2 一般的・抽象的職務権限を異にする場合に、「その職務上不正な行為をしたこと……に関し」といえるか

↓

肯定説

↓

#### 3 贈答品（10万円相当）は社会的儀礼の範囲内にあって、「賄賂」に当たらないのではないか

↓

社会通念上一般に許容される範囲の利益であれば、「賄賂」に当たらない

↓

あてはめ

↓

#### 4 乙には加重収賄罪が成立する

## 第1 甲の罪責

1 甲は、Aの依頼を受け、捜査情報等の提供等を約し、その対価として50万円を受け取っているから、請託収賄罪（197条1項後段）が成立することが考えられる。

2 以下、その要件について検討する。

(1) まず、甲は警察官であり、「公務員」である。また、Aからの依頼を受諾しているから、「請託を受け」、「賄賂」たる50万円を受け取っている。

(2) もっとも、これが「職務に関し」なされたものといえるか。

本罪の趣旨は職務の公正と社会一般の信頼を保護する点にある。そうだとすれば、当該公務員が法律上有する権限でなくても、本条の対象にする必要がある。

そこで、「職務」とは、職務として行い得る一般的抽象的な範囲にあればよい。また、「職務に関し」とは、「職務に関連して」の意味に解すべきであるから、職務密接関連行為をも含むと解すべきである。

本問では、甲は、警視庁S警察署地域課に勤務する警察官であって、警視庁T警察署刑事課に所属する犯罪捜査に関与する具体的な職務権限はない。しかし、警視庁の警察官の職務範囲は、警察法の規定に基づき、警視庁の管轄区域内である東京都全域に及ぶのであるし、地域課の警察官は、主管課が事務処理等を担当するまでのつなぎ的存在として関与しているのであるから、各種犯罪の予防検挙、事件事故

の処理等のつなぎ又は窓口として関与することが予定されている。

そして、甲が、Bの覚せい剤事件に関する情報を提供する行為は、捜査情報を漏らしてはならないという甲の職務に関する行為であるから一般的職務権限の範囲内にあるといえる。

これに対して、捜査関係者への働き掛けは、他の公務員に働き掛ける行為が「本来の職務」とは言い難いことから、職務密接関連行為に当たるとみるべきである。

いずれにしても、「職務に関し」の要件を満たす。

3 したがって、甲には請託収賄罪が成立する。

## 第2 乙の罪責

1 U県V警察署の生活安全課で勤務する警察官（「公務員」）である乙は、Cの風俗営業許可申請について十分な審査を行わないまま風俗営業許可書を交付するという「不正な行為」をした上で、Cから謝礼として、10万円相当の贈答品を受け取っている。

そこで、乙には加重収賄罪（197条の3第2項）が成立することが考えられる。

2 もっとも、乙はCから贈答品等を受け取る前に、W県X警察署の交通課に異動になってしまっている。U県V警察署の生活安全課とW県X警察署の交通課では一般的・抽象的職務権限を異にすると考えられるから、「その職務上不正な行為をしたこと……に関し」の要件を満たさないのではないか。

この点について、現在の一般的職務権限を異にするのであるから、賄

略の收受は「職務に関し」で行われたとは言えないとし、事後収賄罪（197条の3第3項）の問題にすべきとする見解がある。

しかし、公務員で「あった」という文言からして、事後収賄罪の成否を考えるのは無理がある。收受当時には公務員だからである。

とはいえ、これを不可罰とすれば、職務の公正と社会一般の信頼という賄賂罪の保護法益を害することが明らかである。

そもそも、收受の当時には公務員であるし、また、公務員の異動は日常茶飯事であり、特に当該職務を直前まで行っていた場合は、公務に対する社会の信頼を害する危険性が高く、可罰性は高い。特に当該職務を直前まで行っていた場合は、法益侵害の程度は高い。

そこで、「その職務に関し」とは、現在就任している公務員の職務権限に属する必要はなく、過去の職務権限内の行為に関するもので足りると解する。

したがって、本問でも「その職務上不正な行為をしたこと……に関し」の要件を満たす。

3 次に、Cは、謝礼のために、乙に贈答品（10万円相当）を贈っている。これは、お中元の名目で送られていることから、社会的儀礼の範囲内にあり、「賄賂」に当たらないのではないか。「賄賂」の意義が問題となる。

この点について、上記のような賄賂罪の保護法益からすれば、「賄賂」とは、職務行為との対価性が認められる、何らかの利益で足りるといべきである。ただし、社会通念上一般に許容される範囲の利益であ

3

れば、「賄賂」に当たらないと考えるべきである。

本件でも、Cは前記乙の不正行為の謝礼として、贈答品を贈ろうとしており、職務行為との対価関係が認められる。また、お中元として10万円もの高価な贈答品を贈ることが社会通念上一般に許容されるものではない。

したがって、上位贈答品は「賄賂」に当たる。

そして、乙は、これを「收受」したといえる。

4 以上から、乙には加重収賄罪が成立する。

以 上

4